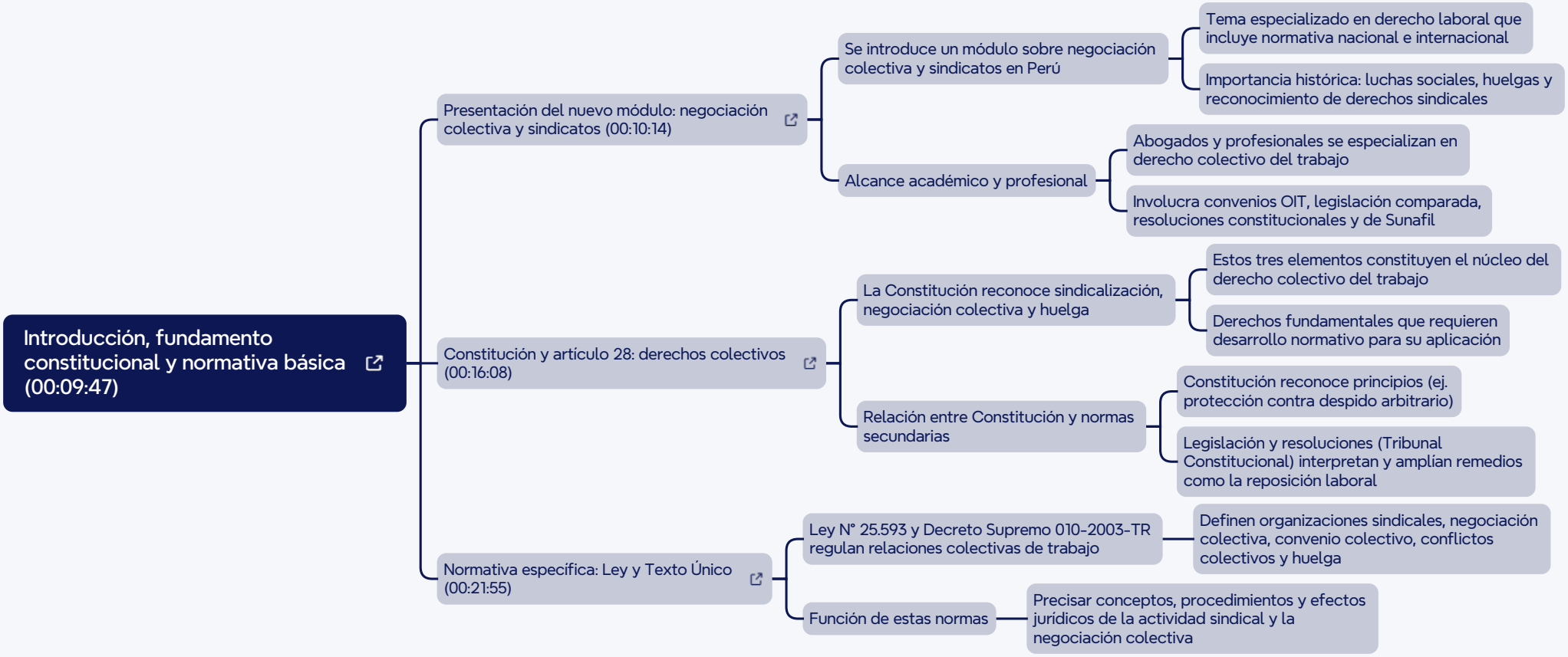
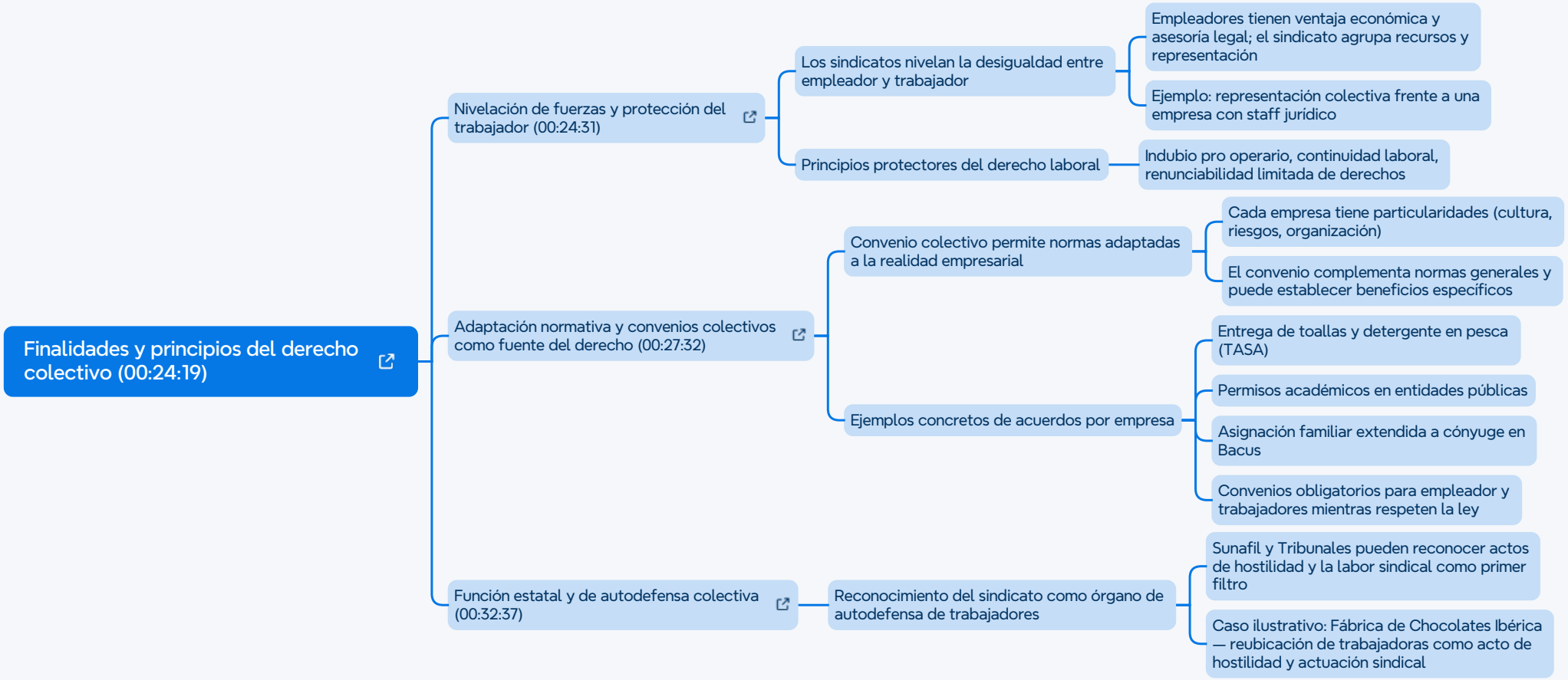
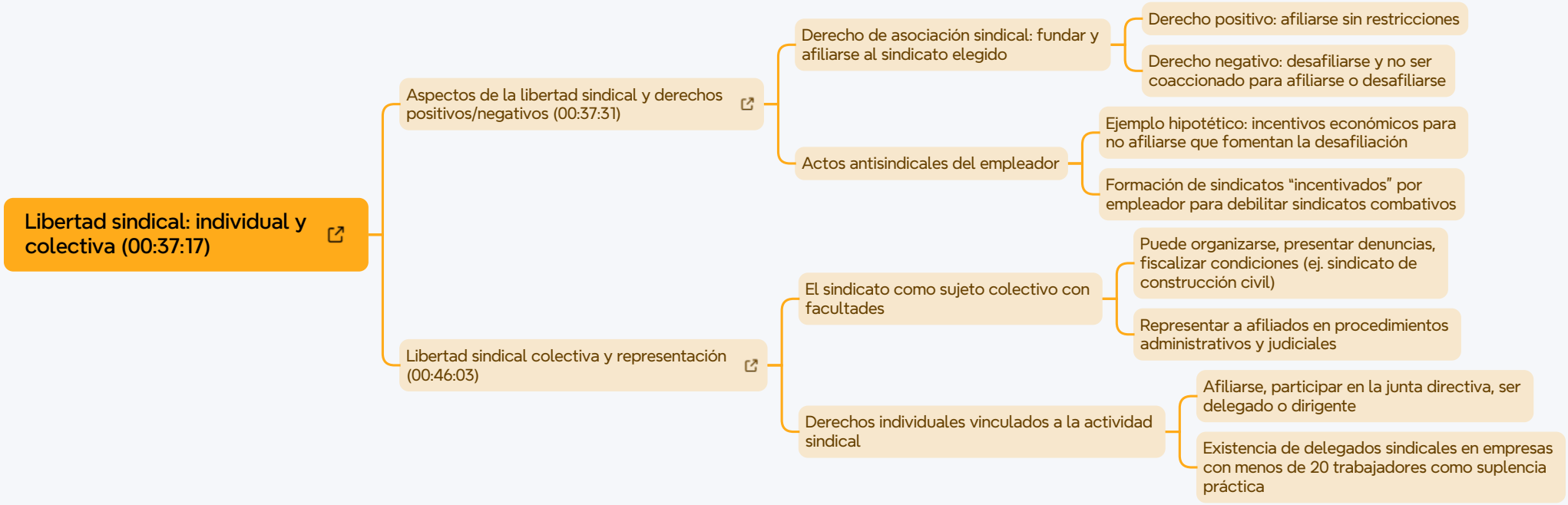
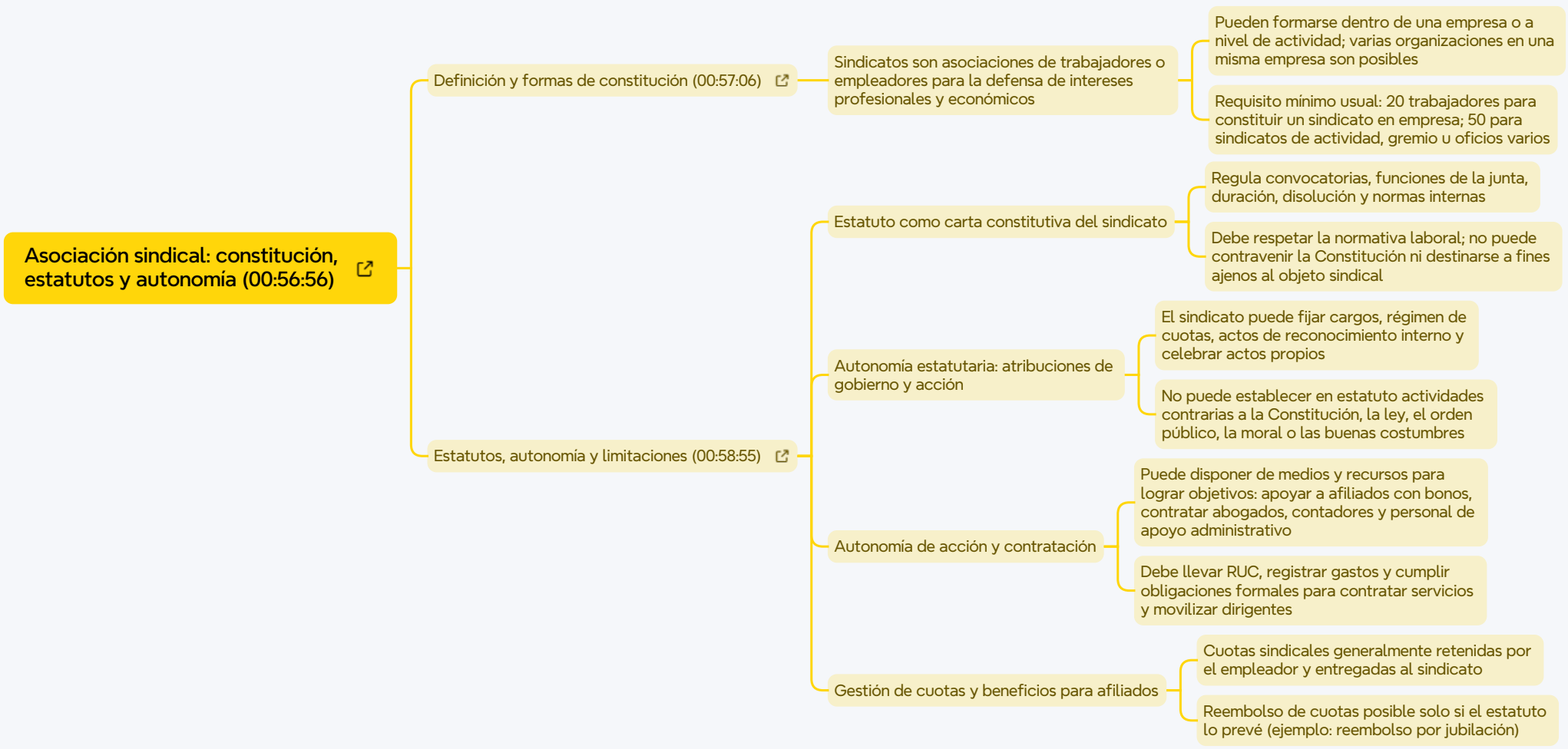
EDU MIN

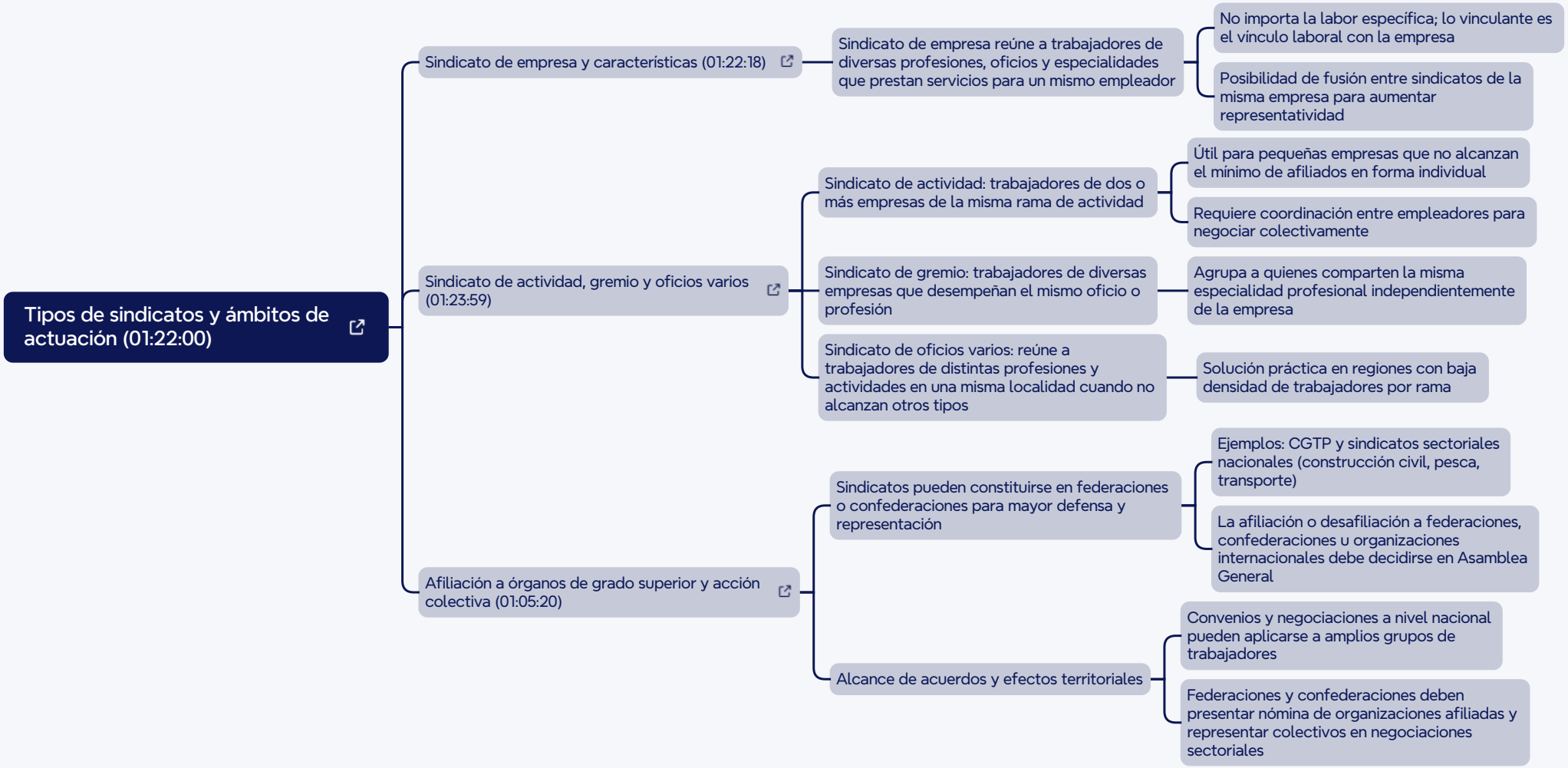

CLASE 21: NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SINDICATOS EN PERÚ - 1RA PARTE
Introducción, fundamento constitucional y normativa básica (00:09:47)
19
Finalidades y principios del derecho colectivo (00:24:19)
19
Libertad sindical: individual y colectiva (00:37:17)
14
Asociación sindical: constitución, estatutos y autonomía (00:56:56)
17
Tipos de sindicatos y ámbitos de actuación (01:22:00)
19
Organización interna y representación sindical (01:28:27)
13
Extinción y liquidación de sindicatos (02:14:00)
14
Constitución formal del sindicato y documentación (02:09:59)
17
Procedimientos sindicales y relación con la autoridad de trabajo (01:50:56)
11
Requisitos y exclusiones para la afiliación (01:35:51)
9
Estructura y órganos de gobierno (01:54:41)
12

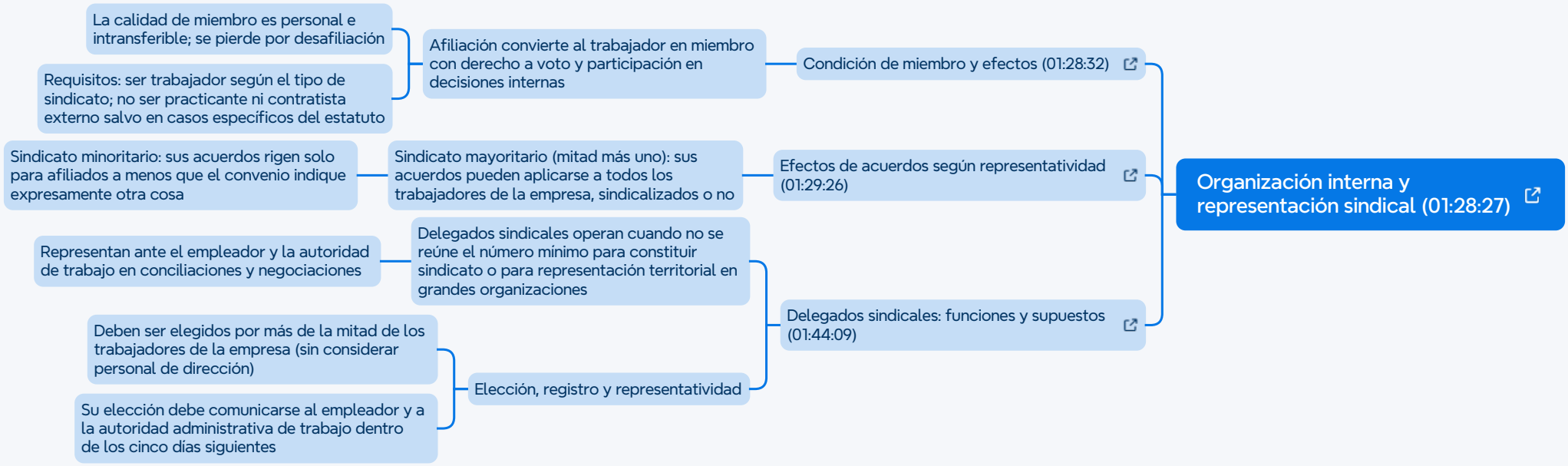

Introducción, fundamento constitucional y normativa básica (00:09:47)
Presentación del nuevo módulo: negociación colectiva y sindicatos (00:10:14)
Se introduce un módulo sobre negociación colectiva y sindicatos en Perú
Tema especializado en derecho laboral que incluye normativa nacional e internacional
Importancia histórica: luchas sociales, huelgas y reconocimiento de derechos sindicales
Alcance académico y profesional
Abogados y profesionales se especializan en derecho colectivo del trabajo
Involucra convenios OIT, legislación comparada, resoluciones constitucionales y de Sunafil
Constitución y artículo 28: derechos colectivos (00:16:08)
La Constitución reconoce sindicalización, negociación colectiva y huelga
Estos tres elementos constituyen el núcleo del derecho colectivo del trabajo
Derechos fundamentales que requieren desarrollo normativo para su aplicación
Relación entre Constitución y normas secundarias
Constitución reconoce principios (ej. protección contra despido arbitrario)
Legislación y resoluciones (Tribunal Constitucional) interpretan y amplían remedios como la reposición laboral
Normativa específica: Ley y Texto Único (00:21:55)
Ley N° 25.593 y Decreto Supremo 010-2003-TR regulan relaciones colectivas de trabajo
Definen organizaciones sindicales, negociación colectiva, convenio colectivo, conflictos colectivos y huelga
Función de estas normas
Precisar conceptos, procedimientos y efectos jurídicos de la actividad sindical y la negociación colectiva

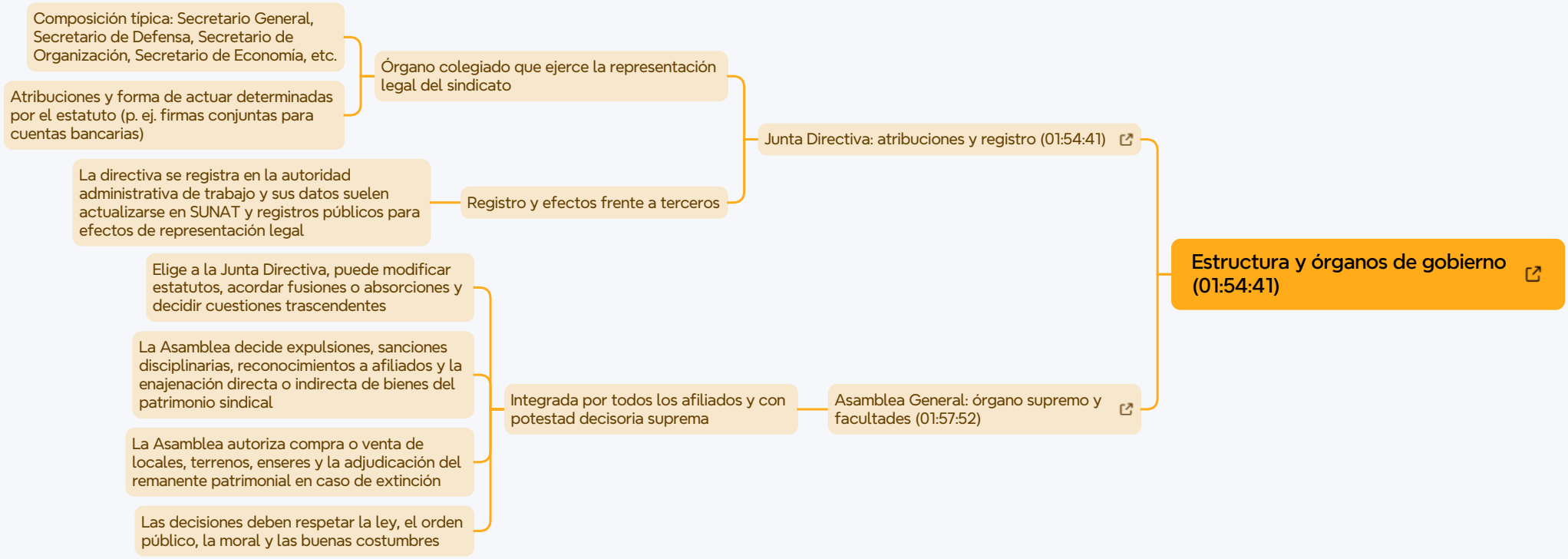

Finalidades y principios del derecho colectivo (00:24:19)
Nivelación de fuerzas y protección del trabajador (00:24:31)
Los sindicatos nivelan la desigualdad entre empleador y trabajador
Empleadores tienen ventaja económica y asesoría legal; el sindicato agrupa recursos y representación
Ejemplo: representación colectiva frente a una empresa con staff jurídico
Principios protectores del derecho laboral
Indubio pro operario, continuidad laboral, renunciabilidad limitada de derechos
Adaptación normativa y convenios colectivos como fuente del derecho (00:27:32)
Convenio colectivo permite normas adaptadas a la realidad empresarial
Cada empresa tiene particularidades (cultura, riesgos, organización)
El convenio complementa normas generales y puede establecer beneficios específicos
Ejemplos concretos de acuerdos por empresa
Entrega de toallas y detergente en pesca (TASA)
Permisos académicos en entidades públicas
Asignación familiar extendida a cónyuge en Bacus
Convenios obligatorios para empleador y trabajadores mientras respeten la ley
Función estatal y de autodefensa colectiva (00:32:37)
Reconocimiento del sindicato como órgano de autodefensa de trabajadores
Sunafil y Tribunales pueden reconocer actos de hostilidad y la labor sindical como primer filtro
Caso ilustrativo: Fábrica de Chocolates Ibérica — reubicación de trabajadoras como acto de hostilidad y actuación sindical

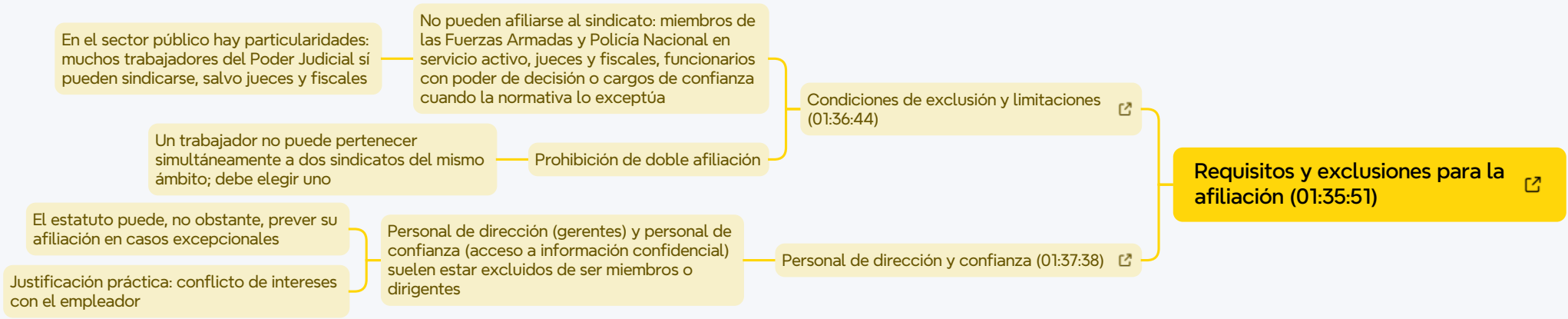

Libertad sindical: individual y colectiva (00:37:17)
Aspectos de la libertad sindical y derechos positivos/negativos (00:37:31)
Derecho de asociación sindical: fundar y afiliarse al sindicato elegido
Derecho positivo: afiliarse sin restricciones
Derecho negativo: desafiliarse y no ser coaccionado para afiliarse o desafiliarse
Actos antisindicales del empleador
Ejemplo hipotético: incentivos económicos para no afiliarse que fomentan la desafiliación
Formación de sindicatos "incentivados" por empleador para debilitar sindicatos combativos
Libertad sindical colectiva y representación (00:46:03)
El sindicato como sujeto colectivo con facultades
Puede organizarse, presentar denuncias, fiscalizar condiciones (ej. sindicato de construcción civil)
Representar a afiliados en procedimientos administrativos y judiciales
Derechos individuales vinculados a la actividad sindical
Afiliarse, participar en la junta directiva, ser delegado o dirigente
Existencia de delegados sindicales en empresas con menos de 20 trabajadores como suplencia práctica

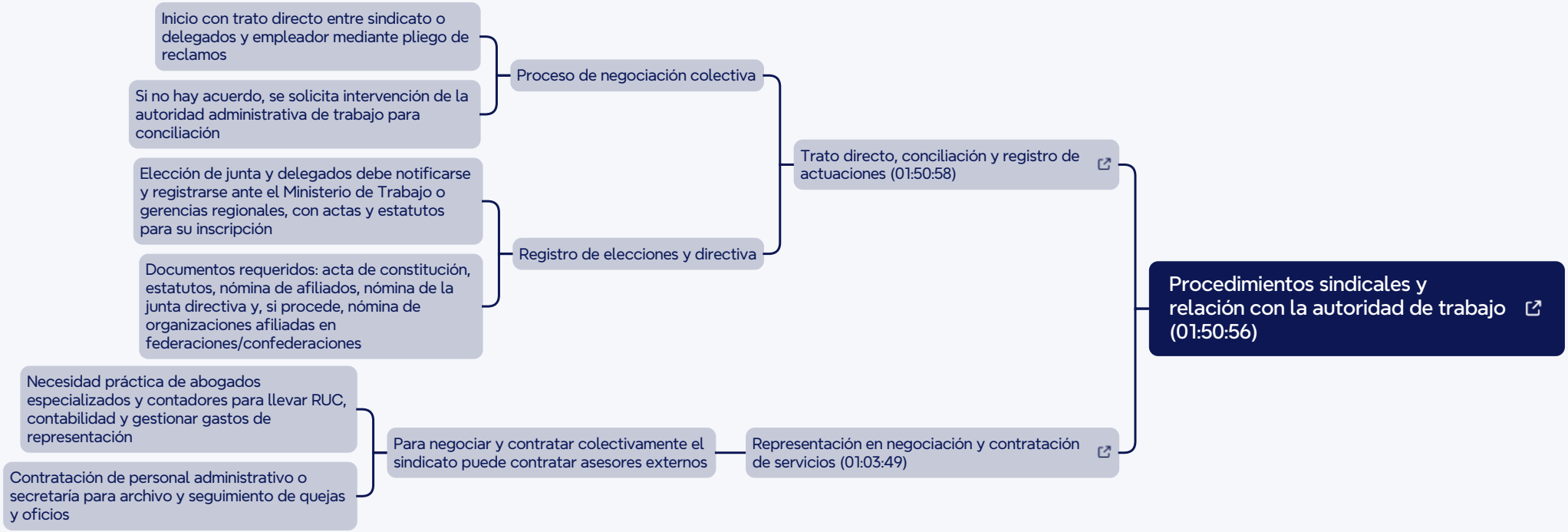

Asociación sindical: constitución, estatutos y autonomía (00:56:56)
Definición y formas de constitución (00:57:06)
Sindicatos son asociaciones de trabajadores o empleadores para la defensa de intereses profesionales y económicos
Pueden formarse dentro de una empresa o a nivel de actividad; varias organizaciones en una misma empresa son posibles
Requisito mínimo usual: 20 trabajadores para constituir un sindicato en empresa; 50 para sindicatos de actividad, gremio u oficios varios
Estatutos, autonomía y limitaciones (00:58:55)
Estatuto como carta constitutiva del sindicato
Regula convocatorias, funciones de la junta, duración, disolución y normas internas
Debe respetar la normativa laboral; no puede contravenir la Constitución ni destinarse a fines ajenos al objeto sindical
Autonomía estatutaria: atribuciones de gobierno y acción
El sindicato puede fijar cargos, régimen de cuotas, actos de reconocimiento interno y celebrar actos propios
No puede establecer en estatuto actividades contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, la moral o las buenas costumbres
Autonomía de acción y contratación
Puede disponer de medios y recursos para lograr objetivos: apoyar a afiliados con bonos, contratar abogados, contadores y personal de apoyo administrativo
Debe llevar RUC, registrar gastos y cumplir obligaciones formales para contratar servicios y movilizar dirigentes
Gestión de cuotas y beneficios para afiliados
Cuotas sindicales generalmente retenidas por el empleador y entregadas al sindicato
Reembolso de cuotas posible solo si el estatuto lo prevé (ejemplo: reembolso por jubilación)

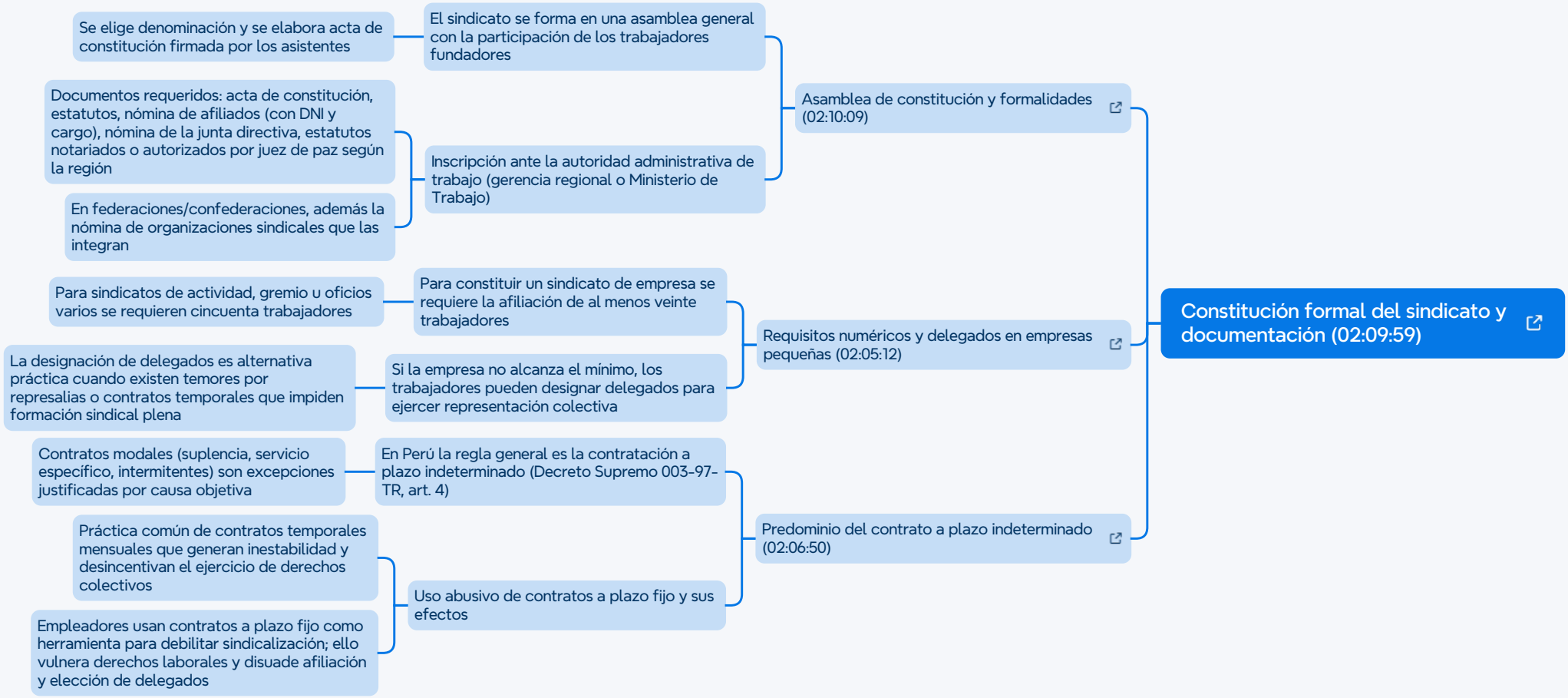

Tipos de sindicatos y ámbitos de actuación (01:22:00)
Sindicato de empresa y características (01:22:18)
Sindicato de empresa reúne a trabajadores de diversas profesiones, oficios y especialidades que prestan servicios para un mismo empleador
No importa la labor específica; lo vinculante es el vínculo laboral con la empresa
Posibilidad de fusión entre sindicatos de la misma empresa para aumentar representatividad
Sindicato de actividad, gremio y oficios varios (01:23:59)
Sindicato de actividad: trabajadores de dos o más empresas de la misma rama de actividad
Útil para pequeñas empresas que no alcanzan el mínimo de afiliados en forma individual
Requiere coordinación entre empleadores para negociar colectivamente
Sindicato de gremio: trabajadores de diversas empresas que desempeñan el mismo oficio o profesión
Agrupa a quienes comparten la misma especialidad profesional independientemente de la empresa
Sindicato de oficios varios: reúne a trabajadores de distintas profesiones y actividades en una misma localidad cuando no alcanzan otros tipos
Solución práctica en regiones con baja densidad de trabajadores por rama
Afiliación a órganos de grado superior y acción colectiva (01:05:20)
Sindicatos pueden constituirse en federaciones o confederaciones para mayor defensa y representación
Ejemplos: CGTP y sindicatos sectoriales nacionales (construcción civil, pesca, transporte)
La afiliación o desafiliación a federaciones, confederaciones u organizaciones internacionales debe decidirse en Asamblea General
Alcance de acuerdos y efectos territoriales
Convenios y negociaciones a nivel nacional pueden aplicarse a amplios grupos de trabajadores
Federaciones y confederaciones deben presentar nómina de organizaciones afiliadas y representar colectivos en negociaciones sectoriales

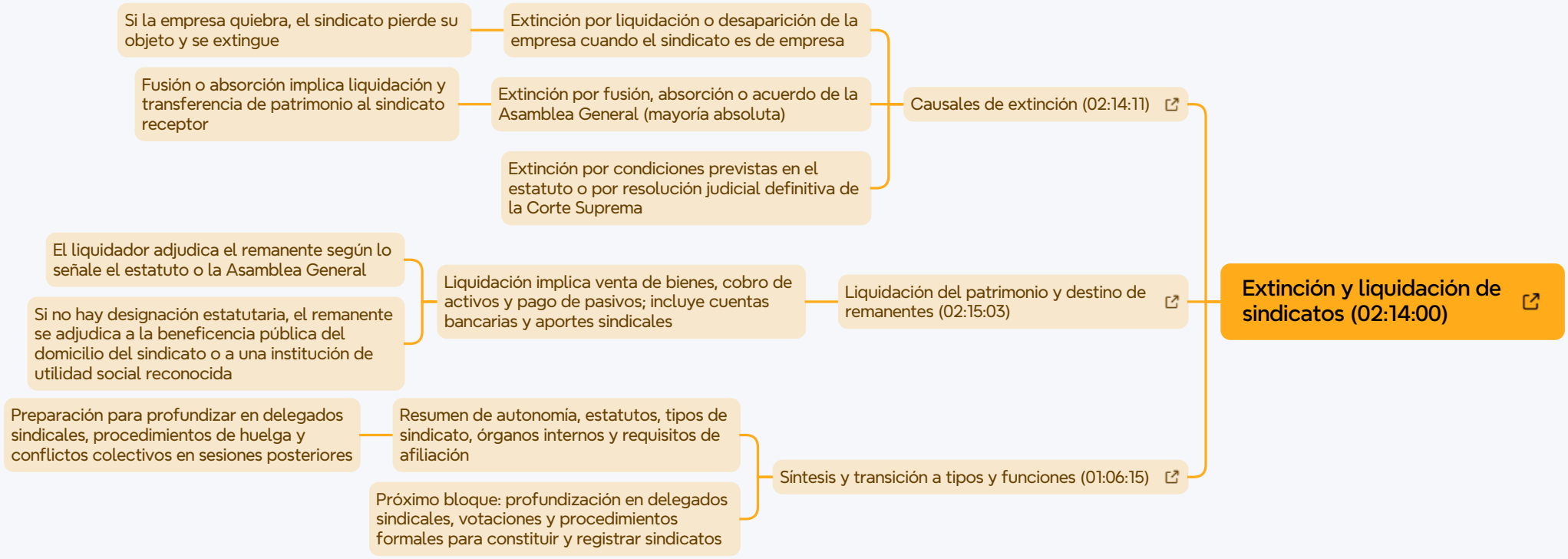

Organización interna y representación sindical (01:28:27)
Condición de miembro y efectos (01:28:32)
Afiliación convierte al trabajador en miembro con derecho a voto y participación en decisiones internas
La calidad de miembro es personal e intransferible; se pierde por desafiliación
Requisitos: ser trabajador según el tipo de sindicato; no ser practicante ni contratista externo salvo en casos específicos del estatuto
Efectos de acuerdos según representatividad (01:29:26)
Sindicato mayoritario (mitad más uno): sus acuerdos pueden aplicarse a todos los trabajadores de la empresa, sindicalizados o no
Sindicato minoritario: sus acuerdos rigen solo para afiliados a menos que el convenio indique expresamente otra cosa
Delegados sindicales: funciones y supuestos (01:44:09)
Delegados sindicales operan cuando no se reúne el número mínimo para constituir sindicato o para representación territorial en grandes organizaciones
Representan ante el empleador y la autoridad de trabajo en conciliaciones y negociaciones
Elección, registro y representatividad
Deben ser elegidos por más de la mitad de los trabajadores de la empresa (sin considerar personal de dirección)
Su elección debe comunicarse al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo dentro de los cinco días siguientes


Estructura y órganos de gobierno (01:54:41)
Junta Directiva: atribuciones y registro (01:54:41)
Órgano colegiado que ejerce la representación legal del sindicato
Composición típica: Secretario General, Secretario de Defensa, Secretario de Organización, Secretario de Economía, etc.
Atribuciones y forma de actuar determinadas por el estatuto (p. ej. firmas conjuntas para cuentas bancarias)
Registro y efectos frente a terceros
La directiva se registra en la autoridad administrativa de trabajo y sus datos suelen actualizarse en SUNAT y registros públicos para efectos de representación legal
Asamblea General: órgano supremo y facultades (01:57:52)
Integrada por todos los afiliados y con potestad decisoria suprema
Elige a la Junta Directiva, puede modificar estatutos, acordar fusiones o absorciones y decidir cuestiones trascendentes
La Asamblea decide expulsiones, sanciones disciplinarias, reconocimientos a afiliados y la enajenación directa o indirecta de bienes del patrimonio sindical
La Asamblea autoriza compra o venta de locales, terrenos, enseres y la adjudicación del remanente patrimonial en caso de extinción
Las decisiones deben respetar la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres


Requisitos y exclusiones para la afiliación (01:35:51)
Condiciones de exclusión y limitaciones (01:36:44)
No pueden afiliarse al sindicato: miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, jueces y fiscales, funcionarios con poder de decisión o cargos de confianza cuando la normativa lo exceptúa
En el sector público hay particularidades: muchos trabajadores del Poder Judicial sí pueden sindicarse, salvo jueces y fiscales
Prohibición de doble afiliación
Un trabajador no puede pertenecer simultáneamente a dos sindicatos del mismo ámbito; debe elegir uno
Personal de dirección y confianza (01:37:38)
Personal de dirección (gerentes) y personal de confianza (acceso a información confidencial) suelen estar excluidos de ser miembros o dirigentes
El estatuto puede, no obstante, prever su afiliación en casos excepcionales
Justificación práctica: conflicto de intereses con el empleador


Procedimientos sindicales y relación con la autoridad de trabajo (01:50:56)
Trato directo, conciliación y registro de actuaciones (01:50:58)
Proceso de negociación colectiva
Inicio con trato directo entre sindicato o delegados y empleador mediante pliego de reclamos
Si no hay acuerdo, se solicita intervención de la autoridad administrativa de trabajo para conciliación
Registro de elecciones y directiva
Elección de junta y delegados debe notificarse y registrarse ante el Ministerio de Trabajo o gerencias regionales, con actas y estatutos para su inscripción
Documentos requeridos: acta de constitución, estatutos, nómina de afiliados, nómina de la junta directiva y, si procede, nómina de organizaciones afiliadas en federaciones/confederaciones
Representación en negociación y contratación de servicios (01:03:49)
Para negociar y contratar colectivamente el sindicato puede contratar asesores externos
Necesidad práctica de abogados especializados y contadores para llevar RUC, contabilidad y gestionar gastos de representación
Contratación de personal administrativo o secretaría para archivo y seguimiento de quejas y oficios


Constitución formal del sindicato y documentación (02:09:59)
Asamblea de constitución y formalidades (02:10:09)
El sindicato se forma en una asamblea general con la participación de los trabajadores fundadores
Se elige denominación y se elabora acta de constitución firmada por los asistentes
Inscripción ante la autoridad administrativa de trabajo (gerencia regional o Ministerio de Trabajo)
Documentos requeridos: acta de constitución, estatutos, nómina de afiliados (con DNI y cargo), nómina de la junta directiva, estatutos notariados o autorizados por juez de paz según la región
En federaciones/confederaciones, además la nómina de organizaciones sindicales que las integran
Requisitos numéricos y delegados en empresas pequeñas (02:05:12)
Para constituir un sindicato de empresa se requiere la afiliación de al menos veinte trabajadores
Para sindicatos de actividad, gremio u oficios varios se requieren cincuenta trabajadores
Si la empresa no alcanza el mínimo, los trabajadores pueden designar delegados para ejercer representación colectiva
La designación de delegados es alternativa práctica cuando existen temores por represalias o contratos temporales que impiden formación sindical plena
Predominio del contrato a plazo indeterminado (02:06:50)
En Perú la regla general es la contratación a plazo indeterminado (Decreto Supremo 003-97-TR, art. 4)
Contratos modales (suplencia, servicio específico, intermitentes) son excepciones justificadas por causa objetiva
Uso abusivo de contratos a plazo fijo y sus efectos
Práctica común de contratos temporales mensuales que generan inestabilidad y desincentivan el ejercicio de derechos colectivos
Empleadores usan contratos a plazo fijo como herramienta para debilitar sindicalización; ello vulnera derechos laborales y disuade afiliación y elección de delegados


Extinción y liquidación de sindicatos (02:14:00)
Causales de extinción (02:14:11)
Extinción por liquidación o desaparición de la empresa cuando el sindicato es de empresa
Si la empresa quiebra, el sindicato pierde su objeto y se extingue
Extinción por fusión, absorción o acuerdo de la Asamblea General (mayoría absoluta)
Fusión o absorción implica liquidación y transferencia de patrimonio al sindicato receptor
Extinción por condiciones previstas en el estatuto o por resolución judicial definitiva de la Corte Suprema
Liquidación del patrimonio y destino de remanentes (02:15:03)
Liquidación implica venta de bienes, cobro de activos y pago de pasivos; incluye cuentas bancarias y aportes sindicales
El liquidador adjudica el remanente según lo señale el estatuto o la Asamblea General
Si no hay designación estatutaria, el remanente se adjudica a la beneficencia pública del domicilio del sindicato o a una institución de utilidad social reconocida
Síntesis y transición a tipos y funciones (01:06:15)
Resumen de autonomía, estatutos, tipos de sindicato, órganos internos y requisitos de afiliación
Preparación para profundizar en delegados sindicales, procedimientos de huelga y conflictos colectivos en sesiones posteriores
Próximo bloque: profundización en delegados sindicales, votaciones y procedimientos formales para constituir y registrar sindicatos